

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 630/2531

พนักงานอัยการจังหวัดมหาสารคาม โจทก์
นายสมผลหรือสมพลหรือแหยม ไชย
พงษ์ กับพวก

จำเลย

จำสืบตำรวจมนตรี จันทร์เจริญ จำเลยที่
2

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 106, มาตรา 107, มาตรา 108

ความว่า จำเลยที่ 2 ขอให้ศาลปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกาโดยผู้ขอประกันได้
เสนอบัญชีทรัพย์สินมาพร้อมกับคำร้องแล้ว

หมายเหตุ ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน จำเลยที่ 2 มีความผิดตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 289(4), 80, 86 ลงโทษจำคุก 33 ปี 4 เดือน ฯลฯ

จำเลยที่ 1 ที่ 2 ฎีกา (อันดับ 189)

จำเลยที่ 2 ยื่นคำร้องดังกล่าว โดยมีคำร้องประกอบ (อันดับ 206, 205)

จำเลยที่ 2 เคยยื่นคำร้องขอให้ปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกามาแล้ว 2 ครั้ง แต่
ศาลฎีกามีคำสั่งไม่อนุญาต ให้ยกคำร้อง (อันดับ 192, 203)

ศาลชั้นต้นอนุญาตให้ปล่อยจำเลยที่ 2 ชั่วคราว และในชั้นอุทธรณ์ศาลฎีกา
อนุญาตให้ปล่อยจำเลยที่ 2 ชั่วคราว โดยตีราคาประกัน 500,000 บาท (อันดับ 158)

คำสั่ง

ศาลฎีกาทำคำพิพากษาแล้ว จึงไม่จำเป็นต้องสั่งคำร้องนี้

ศาลฎีกาทำคำพิพากษาแล้ว จึงไม่จำเป็นต้องสั่งคำร้องนี้

(ปิ่นทิพย์ สุจริตกุล-สมศักดิ์ เกิดลาภผล-เจริญ นิลเอสงฆ์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ